

1520993-19.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... uníssono, que receberam notícia do roubo via rádio e viram o acusado correndo e, em seguida, dispensando o aparelho telefônico. Não há dúvida alguma, portanto, da autoria do crime de roubo em concurso de pessoas e a negativa de autoria restou absolutamente isolada nos autos. Nesses termos, passo à fixação da pena. Não há necessidade de majoração da pena-base em razão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1520993-19.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248319/2022 - 08º D.P. BRAS, 27341736 - 08º D.P. BRAS, 2248319 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO LOPES FERREIRA

Vítima:

LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e outro

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 14 de dezembro de 2022, às 15 horas, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. PEDRO FERNANDES CASTELO MACIEL

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusado: JULIANO LOPES FERREIRA, preso no Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros e que, por ocasião de reconhecimento realizado neste ato, foi identificado na unidade prisional com a placa de nº 3.

D. Vítima: PEDRO SILVA BARREIROS.

E. Testemunhas: LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, KLEYTON BAUDICHON PEINADO

BRENO e EDELICIO DA SILVA.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: A vítima, PEDRO SILVA BARREIROS, e a testemunha LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, prestaram declarações sem a presença do acusado por causar-lhe constrangimento e temor. Nesta audiência, a vítima reconheceu o réu, indicando a pessoa identificada com o número 3, como o autor do delito. Após, foram inquiridos os guardas civis KLEYTON BAUDICHON PEINADO BRENO e EDELICIO DA SILVA. Na sequência, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JULIANO LOPES FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com as declarações da vítima, inquirição de testemunhas e, por último, interrogatório do acusado. Em alegações finais, o Ministério Público insistiu na condenação do acusado, com a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa requereu a absolvição ao argumento de fragilidade probatória e, de forma subsidiária, a aplicação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas. É O RELATÓRIO. Decido. A pretensão acusatória é integralmente procedente. Encerrada a instrução, existem provas seguras da prática do crime de roubo em concurso de pessoas, na forma narrada na denúncia. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão. A autoria delitiva também é incontroversa. A vítima prestou declarações na fase policial e em juízo e, nas duas oportunidades, descreveu os fatos de forma coerente e segura - afirmou que estava no Vale do Anhangabaú, com um amigo, quando foi abordado por cerca de cinco pessoas, entre elas o acusado, que tomou o aparelho telefônico e fugiu. As declarações são firmes, seguras e a vítima reconheceu o acusado, na fase policial e em juízo, sendo observadas as regras do artigo 226, do CPP. A vítima chegou a relatar que o roubador trajava uma camiseta vermelha e o acusado, de fato, trajava uma camiseta dessa cor, como se verifica na fotografia de fl. 29. A vítima relatou, também, que o acusado estava acompanhado de outras pessoas, que garantiam a execução do crime e a pessoa que a acompanhava, inclusive, não interveio em razão desses outros criminosos. LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, que acompanhava a vítima, também descreveu o crime, na forma narrada na denúncia, e confirmou que havia outras pessoas que garantiam a empreitada criminosa e impediam que reagissem ao delito. Os dois guardas municipais inquiridos em audiência relataram, em uníssono, que receberam notícia do roubo via rádio e viram o acusado correndo e, em seguida, dispensando o aparelho telefônico. Não há dúvida alguma, portanto, da autoria do crime de roubo em concurso de pessoas e a negativa de autoria restou absolutamente isolada nos autos. Nesses termos, passo à fixação da pena. Não há necessidade de majoração da pena-base em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal. O acusado possui três condenações anteriores que caracterizam reincidência, inclusive de natureza específica (autos n. 0027534-19.2010.8.26.0114 - fl. 33/34; 0065606-12.2009.8.26.0114 - fl. 34 180; 0009789-65.2006.8.26.0114 - fl. 33). O número de condenações e a natureza específica da reincidência justifica majoração em 1/3, alcançando-se neste momento a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. Em razão do concurso de pessoas, aumento a pena em mais 1/3, alcançando-se definitivamente a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Fixo a pena de multa, observando os mesmos critérios acima apontados, em 17 dias multa, fixados no mínimo legal, em vista da situação econômica do acusado. O acusado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, em razão da reincidência. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR J.L.F., qualificado nos autos, ao cumprimento de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17

dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Anoto, nesse ponto, que o acusado é multirreincidente, ainda se encontra em cumprimento de pena e praticou o crime apurado nestes autos enquanto gozava livramento condicional, o que bem evidencia a necessidade da prisão e a impossibilidade de adoção de qualquer medida cautelar menos grave que a prisão preventiva. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público afirmou o desejo de NÃO RECORRER, enquanto o acusado e a defesa a intenção de RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso por parte da acusação, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença em relação ao Ministério Público ocorreu nesta data (14 de dezembro de 2022). Recebo o recurso da defesa. Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública do Estado para a apresentação das razões e, em seguida, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as anotações necessárias. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória. Saem os presentes intimados."

As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.